metrohouse

UMOWA POŚREDNICTWA W ZAKUPIE NIERUCHOMOŚCI

(dalej „Umowa Pośrednictwa") zawarta w ..... dnia ..... roku pomiędzy:

NUMER UMOWY

MHZ2024/

Imię i nazwisko/Nazwa .....

Miasto ..... Kod ..... Ulica ..... Nr domu ..... Nr lokalu .....

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Rodzaj dokumentu ..... Seria i numer dokumentu ..... NIP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Telefon ..... E-mail .....

Imię i nazwisko/Nazwa .....

Miasto ..... Kod ..... Ulica ..... Nr domu ..... Nr lokalu .....

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Rodzaj dokumentu ..... Seria i numer dokumentu ..... NIP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Telefon ..... E-mail .....

(dalej: „**Zleceniodawca"**) a

Pieczątka Zleceniobiorcy

Zleceniodawca w związku z Umową działa jako:

☐ konsument

☐ osoba nie będąca konsumentem

Umowa została zawarta:

☐ w lokalu przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy

☐ poza lokalem przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy

(dalej: „**Zleceniobiorca**") - podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Kopia dokumentu ubezpieczenia, aktualnego na dzień zawarcia Umowy Pośrednictwa stanowi Załącznik 1 do tej Umowy Pośrednictwa.

1. Zleceniodawca podpisując niniejszą Umowę Pośrednictwa powierza Zleceniobiorcy, jako członkowi Sieci Franczyzowej Metrohouse*, wykonywanie czynności zmierzających do:

a) znalezienia ofert nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i spełniających oczekiwania Zleceniodawcy, to jest czynności polegających na wyszukiwaniu, informowaniu o nich Zleceniodawcy oraz ich prezentowaniu Zleceniodawcy. Zleceniodawca wyraża zgodę na reprezentowanie przez Zleceniobiorcę obu stron transakcji. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasady równości stron;

b) przedstawienia Zleceniodawcy przez Credipass Polska S.A. oferty dotyczącej finansowania – w szczególności w formie kredytu – zakupu nieruchomości poszukiwanej przez Zleceniodawcę oraz jej ubezpieczenia.

2. Wstępne preferencje dotyczące Nieruchomości

☐ Dom ☐ Lokal mieszkalny ☐ Lokal użytkowy ☐ Nieruchomość gruntowa

☐ Rynek pierwotny ☐ Rynek wtórny

Powierzchnia: ..... **Miejscowość/powiat:** .....

Dzielnica: .....

Orientacyjna cena zakupu: ..... zł

Kredyt: ☐ tak ☐ nie Wysokość kredytu ..... zł

3. Okres obowiązywania Umowy Pośrednictwa: Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony. Zleceniodawca ma obowiązek poinformowania Zleceniobiorcy o tym, że dokonał zakupu nieruchomości – bez udziału Zleceniobiorcy – niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu. Z dniem doręczenia Zleceniobiorcy przedmiotowej informacji, niniejsza Umowa Pośrednictwa ulega rozwiązaniu, chyba, że Strony zgodnie ustalą odmiennie.

4. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy: z tytułu usług świadczonych na podstawie Umowy Pośrednictwa Zleceniobiorcy należne będzie wynagrodzenie składające się z wynagrodzenia stałego w wysokości 100 zł brutto oraz wynagrodzenia prowizyjnego, które będzie wynosić ..... % brutto ceny nabycia Nieruchomości określonej w Umowie Sprzedaży Nieruchomości lub umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

a. Zleceniobiorca jest uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia od Zleceniodawcy, jeśli Zleceniodawca zawarł w okresie obowiązywania Umowy Pośrednictwa lub w okresie wskazanym przez Strony, o którym mowa w ustępie 5 Umowy Pośrednictwa, umowę Sprzedaży, przedwstępną umowę sprzedaży, inną umowę zobowiązującą go do nabycia nieruchomości z Osobą Pozyskaną przez Zleceniobiorcę, umowę zobowiązującą osobę lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez Zleceniodawcę do nabycia nieruchomości od Osoby Pozyskanej przez Zleceniobiorcę lub od osoby bądź jednostki organizacyjnej wskazanej przez Osobę Pozyskaną lub umowę przenoszącą tytuł własności do nieruchomości pomiędzy tymi wszystkimi osobami (dalej każda z nich zwana „Umową Sprzedaży");

b. Wynagrodzenie staje się wymagalne i płatne Zleceniobiorcy w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 4. c. niniejszej Umowy Pośrednictwa.

c. W przypadku, gdy Zleceniodawca podpisze z Osobą Pozyskaną przez Zleceniobiorcę umowę przedwstępną sprzedaży Nieruchomości Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch ratach, wedle poniższych zasad:

- I rata wynosząca 50% kwoty Wynagrodzenia płatna w dniu zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości,
- II rata wynosząca 50% kwoty Wynagrodzenia płatna w dniu zawarcia przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości.

Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym punkcie, będzie przysługiwało Zleceniobiorcy niezależnie od tego, czy dojdzie do przedstawienia oferty, o której mowa w punkcie 1 b) niniejszej Umowy, ponieważ brak przedstawienia tej oferty nie jest równoznaczny z niewykonaniem Umowy Pośrednictwa ani w całości, ani w części.

5. Zleceniobiorca jest uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia wskazanego w ustępie 4 powyżej nawet po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy Pośrednictwa, jeśli w ciągu ..... miesięcy od jej rozwiązania, odstąpienia od niej lub jej wygaśnięcia Zleceniodawca zawrze Umowę Sprzedaży Nieruchomości, na podstawie której Zleceniobiorca byłby uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia, gdyby taka umowa została zawarta przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy Pośrednictwa.

6. W przypadku gdy Zleceniodawca podpisze z Osobą Pozyskaną przez Zleceniobiorcę Protokół Uzgodnienia Warunków Transakcji, a następnie z winy Zleceniodawcy nie dojdzie do wykonania postanowień podpisanego Protokołu Uzgodnienia Warunków Transakcji Zleceniobiorca uprawniony jest do żądania zapłaty przez Zleceniodawcę odszkodowania z tytułu utraconych korzyści w kwocie równej Wynagrodzeniu, które określone jest w ustępie 4 tej Umowy Pośrednictwa. W takiej sytuacji, odszkodowanie stanowić będzie równowartość Wynagrodzenia ustalonego od ceny sprzedaży Nieruchomości uzgodnionej przez strony w Protokole Uzgodnienia Warunków Transakcji.

7. Umowa niniejsza **będzie / nie będzie**** uznana za wykonaną, co oznaczać będzie powstanie po stronie Zleceniobiorcy prawa do otrzymania umówionego wynagrodzenia, także w sytuacji gdy osoba bliska Zleceniodawcy (w tym jej krewny lub jej powinowaty), bądź osoba nie będącą osobą fizyczną, w której Zleceniodawca lub jego osoba bliska jest wspólnikiem bądź członkiem / fundatorem lub członkiem jej organów, albo z którą Zleceniodawca jest związany kapitałowo lub personalnie, nabędzie Nieruchomość od Osoby Pozyskanej przez Zleceniobiorcę.

8. Integralną część Umowy Pośrednictwa stanowią Ogólne Warunki Umowy Pośrednictwa w Zakupie.

9. W przypadku, gdy Zleceniodawca jest konsumentem i umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy lub w sytuacji gdy Zleceniodawca jest „przedsiębiorcą na prawach konsumenta" czyli przedsiębiorcą zawierającym umowę nienależącą do przedmiotu jego działalności gospodarczej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z zawartym w Załączniku nr 1a do niniejszej Umowy Pośrednictwa pouczeniem o prawie do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy oraz **żąda / nie żąda**** rozpoczęcia przez Zleceniobiorcę wykonywania usług wynikających z niniejszej Umowy Pośrednictwa przed upływem tego terminu. W przypadku zgłoszenia powyższego żądania i następnie odstąpienia od umowy, Zleceniodawca ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Zleceniobiorcę do chwili odstąpienia od umowy.

WZÓR

Przez podpisanie tej Umowy Pośrednictwa Zleceniodawca oświadcza, że otrzymał jeden egzemplarz niniejszej Umowy Pośrednictwa i zapoznał się wcześniej z jej postanowieniami, w tym również postanowieniami Ogólnych Warunków Umowy Pośrednictwa Zakupu znajdującymi się na kolejnych kartach tej Umowy Pośrednictwa, omówił je ze Zleceniobiorcą, zaakceptował je jako wiążące go, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących Wynagrodzenia Zleceniobiorcy (ustęp 4), Postanowień dotyczących Wypowiedzenia i wygaśnięcia (ustęp II) jak i Sposobu rozstrzygania reklamacji (ustęp V) oraz Klauzuli Informacyjnej (ustęp IV).

Zleceniodawca lub jego przedstawiciel(e)

Czytelny podpis: .....

Data podpisania: .....

Czytelny podpis: .....

Data podpisania: .....

Zleceniobiorca

Czytelny podpis: .....

Data podpisania: .....

) Szczegółowe informacje dotyczące znaczenia terminów oznaczonych znajdują się na kolejnych kartach niniejszego dokumentu w rozdziale zatytułowanym „Definicje".

**) Niepotrzebne skreślić.

Wszyscy członkowie Sieci Franczyzowej Metrohouse, w tym Zleceniobiorca, współpracujący w ramach Sieci Franczyzowej Metrohouse działają we własnym imieniu i na własną rzecz, ponosząc wyłączną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w związku z zawieranymi przez nich umowami z Klientami.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY POŚREDNICTWA W ZAKUPIE (dalej OWU)

I. Definicje

Terminy pisane wielką literą w tych szczegółowych warunkach realizacji zlecenia powierzonego na mocy Umowy Pośrednictwa oraz w samej Umowie Pośrednictwa mają znaczenie nadane im w tym ustępie:

„Osoba Pozyskana przez Zleceniobiorcę" oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, której nieruchomość Zleceniobiorca wskazał Zleceniodawcy. Potwierdzeniem wskazania nieruchomości jest podpisany przez Zleceniodawcę protokół prezentacji nieruchomości, w którym wskazany zostanie adres nieruchomości.

„Sieć Franczyzowa Metrohouse" oznacza współpracujących ze sobą przedsiębiorców zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, którzy występują w obrocie prawnym jako samodzielne podmioty, świadczących te usługi pod marką „Metrohouse", których współpraca została zorganizowana przez Metrohouse Franchise S.A. z siedzibą w Warszawie, celem umożliwienia im oferowania usług związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami wedle wspólnie przyjętych zasad.

„Wynagrodzenie" oznacza wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu Umowy Pośrednictwa, o którym mowa w ustępie 4 Umowy Pośrednictwa. W przypadku opóźnienia z płatnością wymagalnego Wynagrodzenia Zleceniobiorca może żądać od Zleceniodawcy zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie w wysokości ustawowej.

„Protokół Uzgodnienia Warunków Transakcji" oznacza dokument podpisany przez Zleceniodawcę z Osobą Pozyskaną przez Zleceniobiorcę, w którym podpisujące strony zobowiązują się do Sprzedaży Nieruchomości na uzgodnionych i potwierdzonych tym dokumentem warunkach.

II. Wypowiedzenie, wygaśnięcie

1. Każda ze Stron niniejszej Umowy Pośrednictwa może rozwiązać niniejszą Umowę bez podawania powodu poprzez doręczenie drugiej Stronie pisemnego wypowiedzenia Umowy Pośrednictwa, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Umowa Pośrednictwa wraz z wynikającym z niej zleceniem wygasa w sytuacji, gdy Nieruchomość została nabyta, a należności wynikające z Umowy Pośrednictwa zostały w całości uregulowane.
3. Wypowiedzenie Umowy Pośrednictwa, o ile nastąpi, nie wpływa na uprawnienie Zleceniobiorcy do otrzymania Wynagrodzenia zgodnie z ustępem 4 Umowy Pośrednictwa.

III. Zasady Współpracy

1. Poprzez zlecenie zawarte w Umowie Pośrednictwa Zleceniodawca jednoznacznie powierza wykonanie tego zlecenia Zleceniobiorcy oraz agentom członków Sieci Franczyzowej Metrohouse, co oznacza, że Zleceniodawca oczekuje, że Sieć Franczyzowa Metrohouse i jej członkowie będą poszukiwać Nieruchomości i świadczyć usługi potrzebne w celu umożliwienia Zleceniodawcy nabycia nieruchomości.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się współpracować ze Zleceniobiorcą i agentami członków Sieci Franczyzowej Metrohouse w celu doprowadzenia do sprawnego wykonania Umowy Pośrednictwa.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do bezzwłocznego, nie późniejszego niż w ciągu 3 dni, informowania Zleceniobiorcy o wszelkich zmianach w niniejszym zleceniu oraz w danych kontaktowych Zleceniodawcy lub w jakichkolwiek informacjach przekazanych w związku z lub mogących mieć wpływ na skuteczne wykonanie Umowy Pośrednictwa.
4. Strony uzgadniają, że wszelkie zmiany Umowy Pośrednictwa muszą być sprządzone w formie dokumentowej (podpisany dokument, skan podpisanego dokumentu lub dokument w formacie PDF lub podobnym, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem nieważności. Wszelka korespondencja związana z realizacją tej Umowy kierowana przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy może być prowadzona w formie dokumentowej, to jest przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres Zleceniodawcy podany w komparycji umowy.

IV. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO") informuję, iż:

a) Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszej umowie są przetwarzane przez:
- Zleceniobiorcę (Metrohouse S.A. dalej „MH" lub inny Pośrednik sieci Metrohouse) działającego jako administrator (dalej zwany „ADO 1");
- przez spółki działające jako współadministratorzy: Metrohouse Franchise S.A. (dalej „MHF"), Primse.com Sp. z o. o. (dalej „Primse") oraz Credipass Polska S.A. (dalej „CP") z siedzibami w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa (dalej zwane łącznie „Współadministratorami").

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych powołanego przez MH i Współadministratorów:
tel.: +48 (22) 626 26 26, e-mail: iod@metrohouse.pl,
adres do korespondencji: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez:
- ADO 1 w celu wykonania niniejszej Umowy Pośrednictwa, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
- MHF w celu rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania niniejszej Umowy Pośrednictwa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
- Współadministratorów w celu złożenia ofert usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (jedynie w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu, adresu e-mail).

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- inne podmioty, z którymi Współadministratorzy zawarli umowę o współpracy (pełna lista dostępna jest pod adresami: www.metrohouse.pl/partnerzy oraz www.credipass.pl/partnerzy).

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
- ADO 1 i MHF – w zakresie celu przetwarzania jakim jest realizacja Umowy Pośrednictwa: przez okres równy okresowi wykonywania Umowy Pośrednictwa oraz przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy Pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem Umowy Pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy;
- Współadministratorów – w zakresie celu przetwarzania jakim jest oferowanie usług własnych do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie, a jeżeli została wykonana usługa przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem usługi wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

h) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia Umowy Pośrednictwa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia niniejszej Umowy Pośrednictwa.

WZÓR

V. Sposób rozpatrywania reklamacji i postanowienia końcowe

1. W przypadku nieprawidłowości w świadczeniu usług przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca uprawniony jest do złożenia reklamacji na piśmie do Metrohouse Franchise S.A. na adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa lub adres email: reklamacje@metrohouse.pl. Metrohouse Franchise S.A. udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Postanowienia Umowy Pośrednictwa mają zastosowanie również do Załączników.

Załącznik 1 Kopia aktualnego na dzień zawarcia Umowy Pośrednictwa dokumentu ubezpieczenia OC.

Załącznik 1a Informacja dla konsumentów, którzy zawarli Umowę Pośrednictwa poza lokalem przedsiębiorcy.

Załącznik 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: [miejsce na pieczątkę Zleceniobiorcy]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy Pośrednictwa nr .....

Data zawarcia Umowy ..... roku

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .....

Adres konsumenta(-ów) .....

Podpis konsumenta(-ów) .....

Data ..... roku

*niepotrzebne skreślić